

河北利兴特种橡胶股份有限公司“5·13” 液氯泄漏事故调查报告

2017年5月13日3时30分左右，河北利兴特种橡胶股份有限公司发生液氯泄漏事故，造成2人死亡，25人住院观察治疗，直接经济损失约320万元。

事故发生正值“一带一路”国际高峰论坛会议在北京召开前夕，造成了生命、财产损失及严重的社会不良影响，中央政治局常委、国务院副总理张高丽、国务院副总理刘延东对事故高度重视，省委书记赵克志、省长许勤、副省长徐建培先后做出重要批示，沧州市委、市政府主要领导批示要求认真开展事故调查工作，查清事故原因，严格落实责任追究。

依照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，5月13日，沧州市人民政府成立了由市政府分管负责同志担任组长，市安监局、市监察局、市公安局、市总工会等有关部门人员组成的河北利兴特种橡胶股份有限公司“5·13”液氯泄漏事故调查组（以下简称事故调查组），邀请了市检察院派员参加，对事故展开全面调查。同时，聘请8名省、市安全生产专家组成专家组，参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术分析和专家论证，查明了事故发生原因、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况

河北利兴特种橡胶股份有限公司（以下简称河北利兴公司）成立于 1997 年 4 月 5 日，住所位于河间市黎民居乡孙郭庄，法定代表人耿怀兴，公司类型为股份有限公司，注册资金 3000 万元，占地约 33.5 万 m²，现有职工 48 人，统一社会信用代码：91130984718322105Q。企业经营范围：氯醚橡胶及制品、氯磺化聚乙烯橡胶、丙烯酸酯橡胶生产销售；盐酸制造；轮胎销售；货物及技术进出口。

（二）安全设施设计诊断及安全现状评价情况

1. 安全设施设计诊断情况

2015 年，河北利兴公司开始着手进行安全改造工作。由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（工程设计资质证编号：A151000523，资质等级：工程设计综合资质甲级）对该企业进行安全设施设计诊断。2016 年 12 月 28 日，河北利兴公司组织 3 名专家对照《安全设施设计诊断报告》进行了现场验收。

2. 安全现状评价情况

2016 年 8 月 30 日，河北利兴公司与河北国泰安全评价有限公司（以下简称国泰安评公司）签订协议，由国泰安评

公司对河北利兴公司进行安全现状评价。

国 泰 安 评 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130100772768407W。资质等级为甲级，评价区域为全国范围内，资质证书编号为 APJ-(国)-479，业务范围：……石油加工业，化学原料、化学品制造及医药制造业……，证书有效期至 2020 年 2 月 26 日。

2017 年 3 月份，针对河北利兴公司设计诊断报告验收以后的企业现状，国泰安评公司出具了《安全现状评价报告》。该《安全现状评价报告》显示：“本次安全评价范围为河北利兴公司的安全现状评价，包括该公司 3000 吨/年氯醚橡胶、3000 吨/年氯磺化聚乙烯橡胶及 4200 吨/年副产盐酸生产装置的外部安全条件、总平面布置、建构筑物、生产装置、储存装置、公用工程、安全管理等”，“该项目厂区内部的周边情况：北侧为废弃的氯磺化车间”，附件中厂区竣工图中显示液氯储罐所在区域为“废弃设备区”。

（三）安全生产许可证取证情况

2017 年 4 月 28 日，河北利兴公司取得河北省安监局所发危险化学品《安全生产许可证》，许可证编号为（冀）WH安许证字[2017]090200，许可范围为盐酸，有效期自 2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日，主要负责人耿玉轩（河北利兴公司法定代表人耿怀兴之子）。

（四）事故发生部位情况

1. 液氯储罐、附属设施及管道情况

河北利兴公司使用的液氯储罐为一红褐色卧罐，南北方

向放置，容积 25.9m^3 ，位于河北利兴公司厂区东北部。储罐制造单位为沧州市天淼化工机械有限公司，安装单位为河间市方华设备有限公司。2013 年 6 月 6 日，沧州市质量技术监督局发放《河北省特种设备使用登记证》，发证编号容冀 2LCCZ0071，注册代码：21401309842013060173，设计为二类压力容器。液氯储罐及附属设施如图 1 所示。

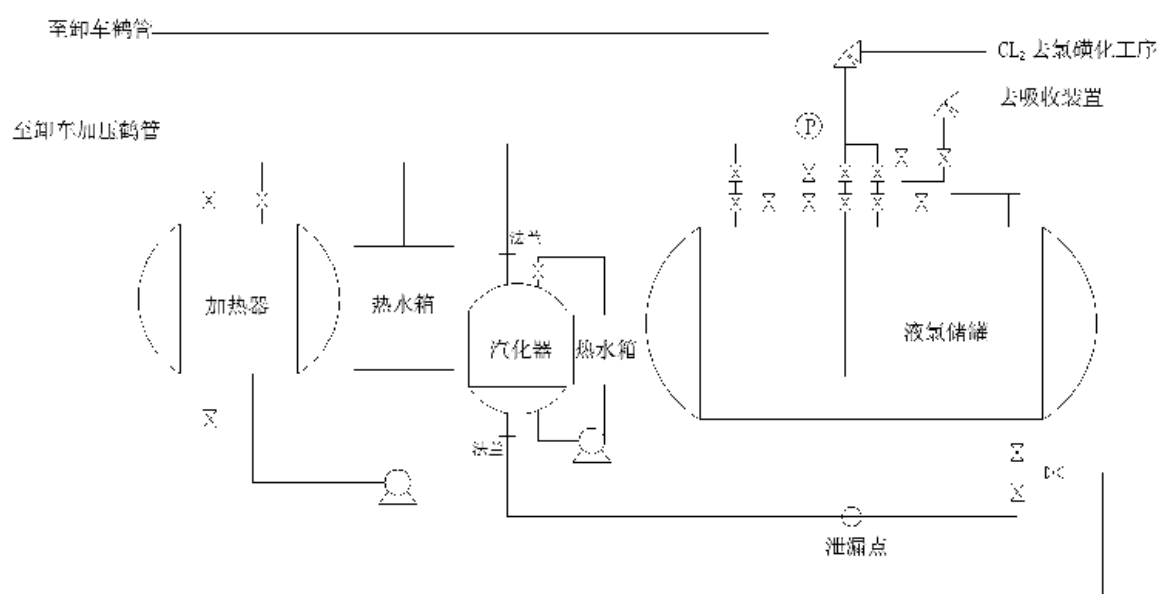


图 1：原液氯储罐及附属设施示意图

液氯储罐连接有一个加热器（发证编号：容冀 2LEZ0081，注册代码：21201309842013060314）和一个汽化器（发证编号：容冀 2LEZ0083 注册代码：21201309842013060317）。

2016 年 5 月 17 日，沧州市特种设备监督检验所对上述三台特种设备进行首次定期检验，下次检验时间为 2019 年 5 月。

液氯泄漏的部位（如图 1 中泄漏点位置）是原连接液氯储罐至汽化器的管道，公称直径 65mm，介质为液氯（剧毒化

学品），工作压力 0.6MPa，符合压力管道特性，属于压力管道^①。

2. 设备位置及废弃情况

因原氯磺化聚乙烯橡胶车间与液氯储罐防火间距不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）4.2.1 相关要求。按照《安全设施设计诊断报告》整改意见和建议，河北利兴公司“液氯储罐废弃，（原氯磺化聚乙烯橡胶）车间异地重建”、“淘汰液氯储罐改用钢瓶”。

3. 企业非法使用液氯储罐情况

设施设计诊断完成后，2017 年 1 月 7 日，河北利兴公司开始使用液氯钢瓶调试设备。2017 年 1 月 12 日至 1 月 15 日，河北利兴公司主要负责人耿怀兴安排、车间主任耿苏彦组织工人，连接液氯储罐至设计诊断验收后的氯磺化车间的管线。管线由液氯储罐引出向东进入废弃的厂房，进入地下经一段距离（约 102 米）后，到达氯磺化车间的北墙，在北墙外架设 2-3 米高的管线向西，再通过北墙上的一个小窗口进入氯磺化车间。管线进入车间后加装三通，通过开闭相应的阀门可以直接给液氯钢瓶充装液氯，也可以直接使用储罐里的液氯进行生产。

^①根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014 年第 114 号)：压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于 50mm 的管道。公称直径小于 150mm，且其最高工作压力小于 1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

2017 年 1 月 16 日开始使用上述新铺设的管线。至 2017 年 4 月 6 日前，河北利兴公司曾为规避核查验收，拆除了进入氯磺化车间内的管道，用液氯钢瓶进行生产；核查验收后，恢复拆除的管线，继续用液氯储罐输送液氯。

2017 年 3 月底，液氯汽化器（用于液氯储罐汽化加压向氯磺化车间供氯）因故障拆除，耿苏彦用一根 1.6 米长公称直径 65mm 的管道进行短接，并在原连接储罐和汽化器之间的压力管道上以每个间隔约 4cm 左右距离安装了 5 个 550W 云母式电加热圈（如图 2 所示）。对液氯压力管道进行改造后，耿苏彦将此事告知耿怀兴，耿怀兴对此未表示异议。

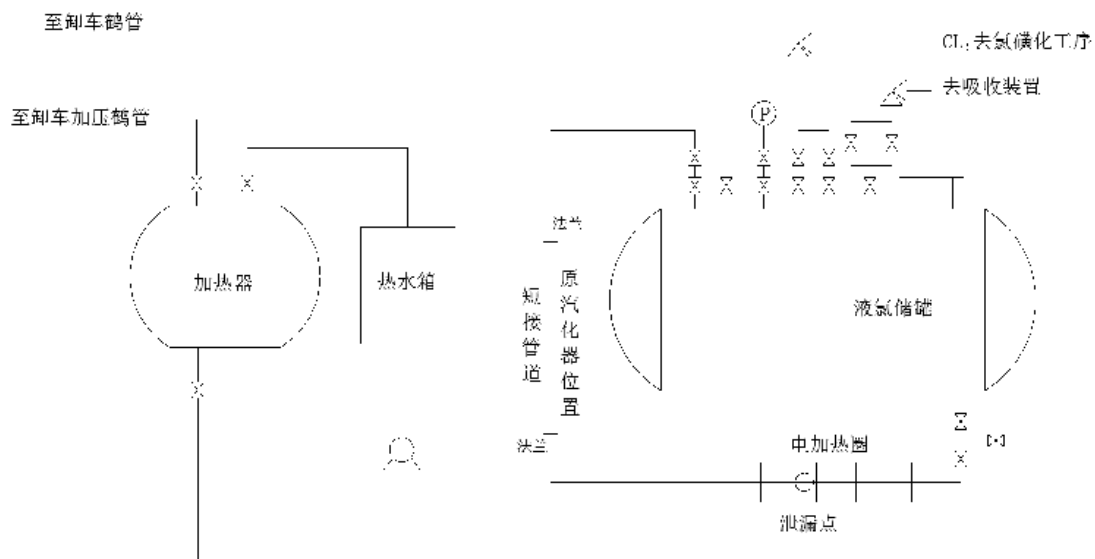


图 2：事发前液氯储罐及附属设施示意图

（五）事故当天气象情况

根据河间市气象局提供气象资料：

2017 年 5 月 13 日 03:00，气温 20.9℃，相对湿度 31%，

风向东北，风力等级 3。

2017 年 5 月 13 日 04:00，气温 20.1℃，相对湿度 28%，风向东北，风力等级 2。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2017 年 5 月 12 日 18 时，河北利兴公司氯磺化车间预氯、反应工序操作工梁国良、郑金全、徐德永和凝胶工序操作工耿怀净、豆树乐、李金锁上夜班。液氯储罐下方的云母式电加热圈开关处于开启状态。5 月 13 日 3 时 30 分左右，液氯储罐下方加装电加热圈位置的管道突然破裂，伴有火花和瞬间燃烧，在管道上部形成大约 18cm×7 cm 的缺口，造成液氯喷出、大量泄漏。

（二）事故报告情况

工人李金锁闻到刺鼻性气味，向楼顶逃生并电话通知车间主任耿苏彦，耿苏彦随即从家中（距厂区 400-500 米）开车赶到现场，让门卫通知公司副总李香知等人，同时拨打“119”、“120”等电话报警求助，并通知工人张友庆参与处置。李香知得知消息后，立即向企业法定代表人耿怀兴报告，组织抢救伤员，并随即向河间市安监、公安部门报告。

（三）应急处置情况

河间市委、市政府接报后立即启动应急预案，迅速组织公安、安监、环保、消防等相关部门人员赶赴事故现场，紧急成立现场指挥部，在沧州市安监局的指导下，采取了以下

处置措施：一是排查并封闭泄漏点；二是对厂区被困的3名工人进行搜救，紧急送往沧州市中心医院进行抢救；三是立即对厂区周边6个村1400余名群众进行了紧急疏散；四是在泄漏点500米外进行警戒，对厂区附近道路交通进行管制；五是对有氯气接触性反应、身体不适人员及时送往医院进行观察、检查和治疗，并进一步做好不适人员的排查工作；六是成立救治和安抚工作小组；七是在省、市医疗专家的指导下，对每名重症人员进行全力救治。

沧州市委、市政府接报后，主要领导相继赶到现场指导处置，主管安全生产副市长直接指挥，并紧急成立现场处置领导小组，处置领导小组经与专家讨论、研究确定了泄漏管道拆除、阀门盲板封堵、物料置换、现场残留物洗消等分步处置方案。

现场处置工作组对液氯储罐和生产装置内残余物料进行了处置，实施了氮气置换、储罐注水措施。环境监测部门对厂界外重点村及中心小学等区域环境空气氯气浓度进行多时段多点位持续巡检监测，自13日17时47分起，空气质量保持正常。

5月13日下午，省政府副秘书长王素文带领省安监局、环保厅相关领导，以及环境监测、危化处置等专家赶赴河间，传达省领导批示指示精神，对事故处置进行分析研判和指导。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

河北利兴公司违法改造特种设备，违规在液氯压力管道上加装电加热圈^①，致使压力管道管壁在高温环境下腐蚀加速变薄^②，最终不能承受管内压力，发生破裂，造成液氯大量泄漏。

（二）间接原因

1. 河北利兴公司安全生产主体责任未落实，存在的问题主要有：

一是该企业于 2013 年至 2016 年间，在未取得相关部门许可的情况下，氯磺化聚乙烯橡胶项目存在非法生产行为。

二是该企业未按安全设施设计要求使用四个液氯钢瓶，非法使用液氯储罐进行生产。

三是该企业负责人安全意识淡薄，未落实安全生产管理职责，盲目追求效益，非法组织生产，对液氯危险性认识严重不足，安全知识匮乏，对拆除液氯汽化器并直接用管道短接、擅自在液氯管道上加装电加热圈等违规行为听之任之，未予以制止和纠正。

四是该企业车间主任和重要岗位员工多为初中以下文化程度，缺乏化工生产所必需的专业知识和技能；部分操作人员未经三级安全教育培训即上岗作业；部分特种作业人员未取得相应特种作业操作证；相关人员对物料及工艺的危险特性认识严重不足，应急救援演练针对性不强，应急处置能

^①《压力管道安全技术监察规程》（TSG D0001-2009）第一百一十条 不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质时，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且应由检验机构进行全面检验后方可改变。

^②《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（安技委函〔2010〕01 号）指出：“氯气管道温度超过 149℃时必须采用耐氯气高温腐蚀的材质，温度超过 200℃时，氯会迅速腐蚀碳钢，当温度高于 251℃时会在氯中着火”。

力不足。

五是该企业以欺骗、伪造方式获取相关部门、机构部分证书、文件。经查，车间主任耿苏彦初中未毕业，不符合国家规定的安全管理人员学历要求，该公司为其伪造大学毕业证骗取考试资格，取得了安全管理资格证书；公司副总李香知伪造《消防现场检查意见》（复印件）。

2. 国泰安评公司出具的《河北利兴特种橡胶股份有限公司安全现状评价报告》中，部分内容与事实不符，未认真履行职责。主要表现在：

一是内容与事实不符：（1）评价报告总图中化学品仓库、原辅材料仓库、产品库房、空压制氮机组的位置标注缺失，对该部分的检查分析缺失；（2）评价报告中计算事故后果表明，液氯钢瓶泄漏的死亡半径为 210 米，二氧化硫钢瓶泄漏死亡半径为 132 米，报告中描述影响人数少于 100 人，实际距离公司生产装置区约 110m 处有一所小学（含幼儿园），在校师生人数为 600 余人，其影响人数与实际不符；（3）报告中称“该公司甲醇氧化制甲醛的氧化工艺属于重点监管的危险化工工艺”，实际该公司原料产品无甲醇和甲醛；（4）报告中称“该公司配备了两套全封闭式防化服，设立了气体防护站，”实际该公司未设立气体防护站；（5）报告中称“该公司厂址周围 500m 内无商业中心、公园、学校……”，实际距离公司生产装置区约 110m 处有一小学（含幼儿园）。

二是未认真履行职责，违规接收了河北利兴公司伪造的《消防现场检查意见》复印件。

3. 液氯运输环节存在违法违规行为。2017 年 5 月 12 日，

沧州聚隆化工有限公司在未办理《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下委托海兴县京海重卡运输有限公司运输液氯；海兴县京海重卡运输有限公司在未办理《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下违法运输液氯；沧州临港恒泰化工有限公司在 2014 年至 2017 年间，多次在未办理《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下运输液氯至河北利兴公司。

4. 属地政府及相关部门监管不力，未对河北利兴公司的安全生产工作实施有效监督和指导，未能有效监督企业落实安全生产主体责任：

一是河间市市场监督管理局存在对特种设备安全监察工作安排部署不到位，对特种设备监察网信息录入把关不严，对上级部署工作落实不到位等问题。河间市市场监督管理局沙河桥分局工作人员在专项检查中未认真履行职责，对河北利兴公司擅自拆除特种设备液氯汽化器并在液氯压力管道上加装电加热圈行为失察。

二是河间市安监局对河北利兴公司 2013 年至 2016 年 12 月非法生产行为采取措施不到位、处置不到位，对企业存在的隐患问题排查不彻底、监督检查不到位。

三是河间市环保局对河北利兴公司日常监督检查工作不到位，对于企业 2013 年至 2016 年 12 月新建项目未经环评非法生产行为未能及时发现并采取措施予以制止。

四是河间市公安局对河北利兴公司办理剧毒化学品从业单位备案资料初审工作审核把关不严。

五是黎民居乡党委、政府落实属地管理职责不到位，“打非治违”工作贯彻落实不到位，对河北利兴公司日常监督检

查工作流于形式，对该公司存在的非法违法行为失察。

六是河间市党委、政府履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责不到位，安全生产工作重视不到位、研判不到位、部署不到位、落实不及时。

（三）事故性质

这是一起因液氯泄漏引发的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）公安机关采取措施人员

1. 耿怀兴，男，1957 年 9 月生，河北利兴公司法定代表人，河间市黎民居乡孙郭庄人。2017 年 5 月 13 日因涉嫌刑事犯罪被河间市公安局刑事拘留，5 月 26 日，被河间市检察机关批准逮捕。

2. 耿玉轩，男，1988 年 10 月生，河北利兴公司总经理，沧州市运河区人。2017 年 5 月 13 日因涉嫌刑事犯罪被河间市公安局刑事拘留，5 月 15 日取保候审。

3. 李香知，女，1973 年 10 月生，河北利兴公司副总经理，沧州市新华区人。2017 年 5 月 13 日因涉嫌刑事犯罪被河间市公安局刑事拘留，5 月 26 日，被河间市检察机关批准逮捕。

4. 耿苏彦，男，1973 年 5 月生，河北利兴公司氯磺化聚乙烯橡胶车间主任，河间市黎民居乡孙郭庄人。2017 年 5 月 31 日被河间市公安局刑事拘留，6 月 13 日，被河间市检察机关批准逮捕。

5. 白永国，海兴县京海重卡运输有限公司液氯罐车司机。在未取得《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下违法

运输液氯，2017 年 5 月 14 日，被公安机关依法给予行政拘留 15 日的处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理意见和建议

建议由沧州市纪委监委监察局对河间市委、市政府相关责任人员依法依规进行处理。

（三）沧州市人民政府责成河间市委、市政府对科级及以下相关责任人员依法依规进行处理。

（四）对事故相关责任人员行政处罚建议

1. 耿怀兴，河北利兴公司法定代表人。非法使用应废弃设备，对危险性认识严重不足，听任耿苏彦违规在液氯压力管道加装电加热圈；对公司安全生产工作检查不力，未能及时消除事故隐患，对本次事故的发生负有主要责任。按照《安全生产法》第九十一条^①之规定，耿怀兴 5 年内不得担任化工和危险化学品行业生产经营单位的主要负责人；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项^②、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条^③之规定，建议由沧州市安全生产监督管理局依法给予其罚款十万八千元的

①《安全生产法》第九十一条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

②《安全生产法》第九十二条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

③《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条规定：本规定所称事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的上一年年收入，属于国有生产经营单位的，是指该单位上级主管部门所确定的上一年年收入总额；属于非国有生产经营单位的，是指经财务、税务部门核定的上一年年收入总额。

生产经营单位提供虚假资料或者由于财务、税务部门无法核定等原因致使有关人员的上一年年收入难以确定的，按照下列办法确定：

（一）主要负责人的上一年年收入，按照本省、自治区、直辖市上一年度职工平均工资的 5 倍以上 10 倍以下计算；

按照河北省统计局发布信息：2016 年河北省城镇私营单位就业人员年平均工资 36507 元。

行政处罚。

2. 耿玉轩，河北利兴公司总经理。未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对本次事故的发生负有责任。按照《安全生产法》第九十一条之规定，耿玉轩5年内不得担任化工和危险化学品行业生产经营单位的主要负责人；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第四条之规定，建议由沧州市安全生产监督管理局给予其罚款五万五千元的行政处罚。

（五）对事故相关责任单位的行政处罚建议

1. 河北利兴公司，非法使用废弃液氯储罐，擅自对液氯储罐附属设施进行改造，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，预氯岗位操作工未取得特种作业操作证，安全教育培训档案与实际不符，部分人员教育培训档案缺失，应急救援管理缺失，不具备安全生产条件，对本次事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项^①，建议由沧州市安全生产监督管理局依法对其给予罚款四十九万九千元的行政处罚；依据《安全生产法》第一百零八条^②规定，建议提请河北省安全生产监督管理局吊销河北利兴公司安全生产许可证，并由河间市人民政府予以关闭。

2. 国泰安评公司，安全评价报告存在多处与实际不符

①《安全生产法》第一百零九条规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

②《安全生产法》第一百零八条规定：生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。

的地方，涉嫌出具虚假报告。依据《安全生产法》第八十九条^①、《安全评价机构管理规定》第三十九条^②有关规定，建议提请河北省安全生产监督管理局依法处理、国家安监总局依法吊销其资质。

（六）对液氯运输环节违法行为的处罚建议

1. 海兴县京海重卡运输有限公司，在未取得《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下，通过道路运输液氯至河北利兴公司。依据《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》第二十条^③，建议由海兴县公安机关依法处理。

2. 沧州聚隆化工有限公司，在未取得《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下，委托海兴县京海重卡运输有限公司的车辆通过道路运输剧毒化学品液氯至河北利兴公司^④。依据《危险化学品管理条例》第八十八条第四项^⑤，建议由渤海新区公安机关依法处理。

①《安全生产法》第八十九条承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。

②《安全评价机构管理规定》（安全监管总局令第22号）第三十九条规定：本规定所规定的行政处罚，由省级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构决定。对甲级资质评价机构的处罚，国家安全生产监督管理总局可以委托省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构实施。撤销资质证书的行政处罚由原资质审批机关决定。

③《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）第二十条规定：未申领《剧毒化学品购买凭证》《剧毒化学品准购证》《剧毒化学品公路运输通行证》，擅自购买、通过公路运输剧毒化学品的，由公安机关依法采取措施予以制止，处以一万元以上三万元以下罚款；对已经购买了剧毒化学品的，责令退回原销售单位；对已经实施运输的，扣留运输车辆，责令购买、使用和承运单位共同派员接受处理；对发生重大事故，造成严重后果的，依法追究刑事责任。

④《危险化学品管理条例》（国务院令第591号）第五十条规定：通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

⑤《危险化学品管理条例》（国务院令第591号）第八十八条规定：有下列情形之一的，由公安机关责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（四）未取得剧毒化学品道路运输通行证，通过道路运输剧毒化学品的。

3. 沧州临港恒泰化工有限公司，在 2014 年至 2017 年间，多次在未办理《剧毒化学品公路运输通行证》的情况下运输液氯至河北利兴公司。依据《危险化学品管理条例》第八十八条第四项，建议由渤海新区公安机关依法处理。

（七）建议责成河间市委、市人民政府向沧州市委、市人民政府作出深刻书面检查。

（八）建议责成河间市市场监管局、安监局、环保局、公安局、黎民居乡党委、政府向河间市委、市政府作出深刻书面检查。

五、防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，持续深入开展安全生产工作。全市各级各有关部门要深刻吸取河北利兴特种橡胶股份有限公司“5.13”液氯泄漏事故的教训，牢固树立“科学发展、安全发展”理念，坚守“发展不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，不断加强对本区域、本行业领域安全工作的组织领导，认真履行安全监管责任。

（二）落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平。生产经营单位要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照“五落实五到位”要求，建立完善“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系。切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到

安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（三）严格从业人员准入条件，提升员工安全素质水平。涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品种类和重大危险源）的企业，要严格操作人员的招录条件，应招录具有高中（中专）以上文化程度的操作人员、大专以上的专业管理人员，确保从业人员的基本素质，逐步实现从化工安全相关专业毕业生中聘用。要加强化工安全从业人员在职培训，提高在职人员的专业知识、操作技能、安全管理等素质能力。要强化新就业人员化工安全知识培训。对关键岗位人员要进行安全技能培训和相关模拟训练，保证从业人员具备必要的安全生产知识和岗位安全操作技能，切实增强应急处置能力。

（四）加强组织领导，加大执法力度。各级各有关部门要采取明察暗访、突击检查、联合检查等形式，提高日常执法监管的针对性和有效性，同时加大行政执法力度，依法严格督促生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和方针政策。要研究制定相应的政策措施，加强对剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品安全管理，强化对特种设备及其附属设施的监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，排查治理隐患，切实防范类似事故发生。

（五）严查违法行为，落实监管责任。各级各有关部门要认真落实国家、省、市“打非治违”工作部署，在本辖区、本行业领域开展非法生产、非法经营、非法建设单位大摸排、

大清理行动。要始终保持“打非治违”的高压态势，做到制度化、常态化，对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击、严肃处理，切实增强“打非治违”专项行动的针对性和有效性，做到不打折扣、不留死角、不走过场。

（六）加强沟通联动，形成工作合力。这次事故责任追究涉及诸多监管部门，暴露了各单位之间联系沟通较少、渠道不畅通等问题。安全生产监督管理部门及各负有安全监管职责的有关部门之间要建立工作协调联动机制，进一步增强沟通联系，在执法、检查、督导过程中发现企业存在非法违法行为及事故隐患的，要相互通报情况，联合采取措施，加强联合执法，形成工作合力。让非法违法行为无处藏身，让事故隐患尽早发现、及时治理，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

河北利兴特种橡胶股份有限公司

“5·13”液氯泄漏事故调查组

2017年7月11日